Tình tiết bổ sung

Giả sử, chị Nguyễn Thị Hà có đơn yêu cầu anh H, chị M trả nợ số tiền vay là 50.000.000 đồng.

Tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và tại phiên hòa giải ngày 20/8/2017, vắng mặt chị Hà. Chị M và anh H thỏa thuận được việc phân chia tài sản là động sản và không yêu cầu Tòa án giải quyết. Anh H vẫn giữ nguyên yêu cầu Tòa án xác định nhà, đất là tài sản riêng của anh. Chị M vẫn giữ nguyên quan điểm nhà, đất là tài sản chung của vợ chồng và yêu cầu chia đảm bảo chỗ ở cho mẹ con chị. Về nợ, anh H và chị M thừa nhận còn nợ của chị Nguyễn Thị Hà số tiền 50.000.000 đồng. Nay vợ chồng ly hôn, chị và anh H thỏa thuận anh H có trách nhiệm trả chị Nguyễn Thị Hà 30 triệu đồng, chị M có trách nhiệm trả 20 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Hà.

Câu hỏi 4 (1,5 điểm): *Theo anh (chị) thỏa thuận của anh H và chị M về việc trả nợ chị Nguyễn Thị Hà có được Tòa án công nhận không? Tại sao?*

Tình tiết bổ sung

Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Qua nghiên cứu hồ sơ, anh (chị) thấy tài liệu trong hồ sơ vụ án thể hiện: Anh H và chị M kết hôn ngày 16.3.1998 có đăng ký kết hôn hợp pháp tại Ủy ban nhân dân xã B, huyện T, thành phố H. Cháu Lê Hào Hùng sinh ngày 02/1/2005, cháu Lê Hoa Hồng sinh ngày 15/5/2009. Chị M hiện đang làm giáo viên trường mầm non Vạn Hoa, quận X, thành phố H. Chị M không có chỗ ở nào khác. Anh H công tác tại phòng quản trị Trường đại học BK.

Ngôi nhà số 6 tập thể Trường đại học BK tại phố Đ, quận HBT thành phố H có nguồn gốc do cơ quan anh H (Trường đại học BK) cấp cho anh H vào năm 1996 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 013245 ngày 27/8/2010 đứng tên anh H, chị M. Theo biên bản định giá thì giá trị quyền sử dụng 42 m2 đất là 2.520.000.000 đồng, nhà ba tầng giá trị 480.000.000 đồng.

Phiên tòa sơ thẩm mở lần thứ nhất ngày 10/11/2017, có mặt anh H, chị M. Các bên đương sự vẫn giữ nguyên yêu cầu và quan điểm về chia nhà, đất tại ngôi nhà số 6 tập thể Trường đại học BK, phố Đ, quận HBT, thành phố H. Anh H và chị M thỏa thuận anh H nuôi cháu Hùng, chị M nuôi cháu Hoa. Chị M yêu cầu được đảm bảo chỗ ở cho chị và cháu Hoa.

Câu hỏi 5 (3.0 điểm): *Trên cơ sở tất cả các tình tiết của vụ án, anh (chị) hãy trình bày bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho chị M?*

Lưu ý:

- Học viên không được ghi tên mình trong bài thi;
- Học viên được sử dụng VBPL; Giáo trình in của HVTP.

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn